

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3717/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สิงห์บุรี
นาย สมาน สดวก ดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 341

จำเลยหลอกลวงผู้เสียหาย 4 คนในเวลาเดียวกันเป็นการกระทำความผิดเดียว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมโดยเมื่อวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2525 จำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหาย 6 คนว่าจำเลยสามารถจัดส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นความเท็จผู้เสียหายทั้งหกหลงเชื่อจึงมอบเงินให้จำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 91 รวม 6 กระทั่ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิด 3 กระทั่ง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2525 เวลากลางวันผู้เสียหายทั้งสี่ไปพบจำเลยที่ร้านกาแฟในตลาดสิงห์บุรี จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสี่ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า จำเลยเป็นผู้จัดส่งคนงานไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และสามารถจัดการให้ผู้เสียหายทั้งสี่ไปทำงานดังกล่าวได้ แต่ความจริงจำเลยไม่ได้เป็นคนจัดหาคนงานและไม่สามารถส่งผู้เสียหายไปทำงานดังกล่าวได้ ต่อมาวันที่ 27 เดือนเดียวกันเวลากลางวันผู้เสียหายทั้งสี่ได้ไปพบและมอบเงินให้จำเลยคนละ 2,500 บาทเพราะหลงเชื่อจำเลยดังนี้ เห็นว่าแม้มีผู้เสียหายถึง 4 คน แต่การหลอกลวงและได้รับเงินอันเป็นทรัพย์สินจากการหลอกลวงจำเลยได้กระทำในวาระเดียวกันนั่นเอง ย่อมเป็นการกระทำความผิดเดียวกัน หาใช่หลายกรรมต่างกันตามมาตรา 91 แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังฎีกาโจทก์ไม่

พิพากษายืน.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสด์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ